

מקורות 23-24

מקור 23 הוא מתוך התנ"ך. מדובר על בית - נדל"ן - בתוך עיר מוקפת חומה. מותר למוכר לקנות את הבית בחזרה במשך שנה מיום המכירה, במחיר השוק, ללא צורך לפרט את זה בחוזה. התורה משתמשת במילה גאלתו מתוך הנחה שאם משהו מוכר בית בעיר מוקפת חומה, אז הוא עשה את זה מחוסר ברירה ולא לשם רווח, כי עיר מוקפת חומה היא שטח מוגבל והמחירים שם יקרים - ומי ירצה למכור את הבית שלו שם?

הפסוק ממשיך ואומר שאם לאחר שנה המוכר לא גאל את הבית, הבית שייך לקונה לצמיתות, והוא יכול להעביר אותו בירושה. זה בניגוד לשטחים מחוץ לעיר, שבשנת היובל חוזרים לבעלים המקוריים. כאן נזכר ששנת היובל כבר לא תופשת, וכל הדינים שלה כבר לא רלוונטיים.

מקור 24 הוא מתוך המשנה, ממסכת ערכין, שמתאר איך השוק הגיב לחוק הזה בתקופתו של הלל. הוא מתחיל בסיכום של הדין התנ"כי - "הגיע יום שנים עשר חדש ולא נגאל היה חלוט לו" - אחרי 12 חודשים העסקה סופית. אבל איך התנהג היהודי הממוצע בשנה הראשונה של הרכש? בשנה הראשונה הוא קצת עצבני, כי זה לא מוחלט בידיו, ובכל יום שעובר המוכר יכול לקנות מחדש. בחודשים הראשונים הוא יחסית רגוע, כי לא סביר שהמוכר יתחרט, אבל כשמתקרבים לסופם של 12 החודשים הקונה מתחיל להילחץ - כי הרבה פעמים המוכר דוחה את הקנייה מחדש עד הרגע האחרון. לכן בחודש ה-12 הקונה היה מתחבא, כדי שהמוכר לא יוכל למצוא אותו ולקנות את הבית בחזרה. זאת הפכה להיות תופעה נפוצה, שהקונים בחודש ה-12 אי אפשר היה לתפוש אותם, והמוכרים היו מפספסים את הזכות החוקית שלהם לקנות את הנכס בחזרה.

התקין הלל הזקן - הלל היה נשיא בית דין. הוא היה יכול לשבת בחדר שלו ולהתעסק בתפקידים הרגילים של בית דין. אבל הלל יש לו כתפיים רחבות, והוא יוצא מהגבולות של תפקיד בית הדין ויוזם תקנה חדשה שנותנת מענה לאותה מצוקה שהייתה קיימת, כנראה במספרים גדולים, כשהוא מגייס את הסמכות של בית הדין כדי לעזור לאזרח הקטן שמתמודד עם התופעה שהקונה מתחמק מהמוכר ולא נותן לו לנצל את זכותו החוקית. שיהא חולש את מעותיו בלשכה - הלל התקין שהמוכר, לאחר שהקונה היה מתחמק ממנו, היה יכול להפקיד(חולש) את הכסף שלו בבית הדין, לקבל שטר מבית הדין שבו כל הסיפור מתואר, והבית היה חוזר להיות שלו ללא חתימה של הקונה. ויהא שובר את הדלת - מרגע זה למוכר יש זכות לשבור את הדלת ולפנות את הקונה בכוח. הקונה יכול מתי שהוא רוצה לבוא לבית הדין ולקבל את הכסף שלו. ראינו פעם נוספת איך הלל רותם את סמכויות בית הדין כדי לסייע לאזרח הקטן.

מקור 27

כמו במקור הקודם, גם כאן יש איזשהו פן סוציאליסטי. בכל מה שנוגע לתקנות של חכמים לגיטימי לשאול מה עומד מאחורי זה, אבל בתקנות של דין תורה לא תמיד אפשר להבין את הנימוק. בדרך כלל לחקיקה של דין תורה אין נימוקים - אמנם בד"כ אפשר לנסות ולמצוא סיבות הגיוניות, אבל צריך להיזהר, כי יש דברים שנראים מאוד ברורים ויש דברים שנראים מאוד לא ברורים, וצריך תמיד לדעת ולזכור שמה שהתורה מחוקקת זה מבחינתנו נעלם, הסיבה לא תמיד ברורה.

כך גם שנת היובל - נראה לנו שיש כאן נסיון לחלק את ההון מחדש. אבל כלל ידוע בכלכלה זה שמה שלא יקרה, 90% מהכסף מוחזק ע"י 10% מהאוכלוסייה, וגם אם נעשה חלוקה מחדש - תוך זמן קצר זה יחזור להיות המצב. בסופו של דבר הכסף יגיע לידיים שיודעות איך להשיג אותו.

המסורת אומרת שיש שבט אחד מבין השבטים של העם היהודי שבזמן חלוקת הקרקעות

לא קיבל נדל"ן - וזה שבט לוי. זה היה מאוד קריטי בתקופה שבא יכולת הפרנסה הייתה מבוססת על קרקע. מי שלא הייתה לו קרקע לא היה לו איך להתפרנס. שבט לוי לא קיבל קרקע, אז איך הוא היה יכול להתפרנס?

התורה קבעה ששבט לוי יקבל תרומות ומעשרות. שבט לוי נועד לשרת במקדש, ולהיות אנשי הרוח והחינוך.

יש בתורה 24 מתנות כהונה, כאשר חלק מהן נוגעות ליבולים(תרומה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני, מעשר עני), חלק לבהמות וכו', והן נועדו לדאוג לרווחה הכלכלית של שבט לוי.

בין מעשר שני ומעשר עני הייתה רוטציה - מעשר עני היה בשנה השלישית והשישית של מחזור השמיטה, ובשאר הזמן היה מעשר שני(חוץ מבשמיטה עצמה). מעשר שני זו יצירה מאוד מיוחדת ומסקרנת. מעשר שני שונה משאר המצוות כאן, שכן אדם מוציא מכיס אחד ומכניס לכיס אחר - זה מעין קרן השתלמות. שומרים כסף בצד, בבית, ואפשר להוציא אותו למטרה אחת בלבד - לצורך עלייה לרגל לירושלים.

למה המעשר הזה נועד? הוא נועד לאותם אנשים עצמאיים(רוב האנשים היו עצמאיים, וגם השכירים קיבלו כסף כל יום, לא משכורת חודשית כמו היום), שאם היו מקיימים את מצוות העלייה לרגל הם היו מפסידים הרבה כסף בגלל זה, כי היה מדובר בהפסד של הרבה ימי עבודה, וכי היו הוצאות נוספות במהלך החופשה הזו. לכן התורה אומרת שחייבים להפריש מעשר שני, וזה כסף שמצטבר ומצטבר, והדרך היחידה להוציא אותו זה בעליה לרגל. נתח מאוד גדול מהוצאות העלייה לירושלים אפשר לקחת ממעשר שני. זה לא מפצה על אובדן ימי העבודה - אבל זה מממן את הוצאות הנסיעה.

הבעיה הייתה שמטבעות היו מאבדות מערכן עם הזמן. לא המטבעות היקרות של זהב וכסף - אלא המטבעות הפחותות יותר, מנחושת ועופרת, שהיו נשחקות ומאבדות את החותמת שלהם. לכן אנשים היו נמנעים מלאגור מטבעות כאלה לאורך זמן. לכן כאשר אוגרים את המטבעות של המעשר השני, המגמה הייתה להשתמש במטבעות גדולים - שקלי כסף וסלעי זהב. זה גם היה יותר נוח, כי הם תפשו פחות מקום, ויותר קל לסחוב אותם בדרך לירושלים. הבעיה הייתה כשמגיעים לירושלים - צריך להמיר את הכסף הגדול חזרה לכסף קטן. המגמה הייתה כמה שפחות לפרוט, כי ברגע שפורטים המטבעות הקטנים מעיקים בכיס, והמגמה הייתה לבזבז אותם. ברגע שיש מעט מאוד מטבעות קטנים, המגמה הייתה לחסוך - כדי לדחות את הפריטה של המטבע הגדול הבא. גם כשהיו פורטים מטבע גדול היו משתמשים במטבעות קצת פחות גדולים ולא עוברים ישר למטבעות הכי קטנים.

לכן, במקור 27 - הפורט סלע של מעשר שני בירושלים בית שמאי אומרים כל הסלע פעות - כלומר צריך לפרוט ישר את הכסף הגדול לכסף קטן, ואז אין בעיה לבזבז. בית שמאי אמרו - "עלית לרגל לירושלים - תהיה לארג' עם הכסף".

בית הלל היו יותר שקולים - שקל כסף ושקל פעות - הם הזדהו יותר עם הצורך בחיסכון של האדם הפשוט.

שמאי עצמו אומר - ייחנה בחנות ויאכל כנגדה - תן את כל הכסף לחנות, ותאכל חופשי באותה חנות, בלי לחשוב על כסף - כי לא תקבל בחזרה עודף.

שמאי משקף את התפישה החסידית - אתה עכשיו בחוויה רוחנית, שחרר כסף! הלל, הלל זה לא שהוא לא מזדהה עם זה, אבל הוא מרחם על האנשים הפשוטים שזה מאוד קשה להם.